

Prise de position de Polyquity sur la LEX 8.3.1

Remarque liminaire sur le processus de consultation

Polyquity tient à exprimer, avant d'entrer dans le fond, sa profonde déception quant au processus ayant conduit à la présente proposition. Un groupe de travail (GT) avait été constitué et avait produit, en décembre 2024, des conclusions allant dans le sens d'un élargissement du cadre applicable aux associations. Ces conclusions ont été intégralement écartées par la Direction, sans explication publique satisfaisante. La proposition soumise à consultation aujourd'hui ne reflète pas le travail collectif qui avait été mené, ni les positions exprimées par les représentant·x·es étudiant·x·es.

Polyquity demande à l'EPFL de rendre publics les travaux produits par ce GT, ainsi que les motivations précises qui ont conduit la Direction à s'en écarter. La transparence sur ce point est une condition minimale de confiance dans le processus de consultation : sans elle, il est impossible de comprendre pourquoi des mois de travail collectif ont été ignorés, ni d'évaluer si les choix opérés par la Direction sont justifiés. Cette opacité nuit durablement à la relation entre l'institution et ses associations.

Polyquity espère que la présente consultation sera traitée avec le sérieux qu'elle mérite, et non comme une formalité dont les contributions tombent aux oubliettes. Il n'est pas acceptable que des associations investissent un temps et une énergie considérables dans des processus participatifs pour constater ensuite que leurs apports sont systématiquement ignorés. Nous appelons l'EPFL à produire une réponse écrite et motivée à chaque prise de position reçue, et à indiquer clairement ce qui a ou n'a pas été pris en compte, et pourquoi.

I. Opacité et arbitraire dans les pouvoirs de MEV

Art. 3 al. 1 — Manque de transparence dans les consultations

L'alinéa 1 prévoit qu'en fonction de la « nature » de l'événement, MEV consulte notamment le DSE et la ou le Délégué·x·e du Provost aux relations estudiantines. Cette formulation est délibérément vague : qui décide de la nature d'un événement ? Selon quels critères ? Certains événements déclencheront-ils une consultation alors que d'autres, comparables, ne la déclencheront pas ? Cette marge discrétionnaire non encadrée ouvre la porte à des décisions à géométrie variable.

Par ailleurs, l'alinéa 1 renvoie à l'Annexe 1 pour l'examen des autorisations, sans que le contenu de cet arbre de décision soit encadré ou résumé dans la LEX elle-même. Or, des règles aussi centrales pour la vie associative — déterminant l'acceptation ou le refus de tout événement — devraient figurer dans le corps de la LEX, ou à tout le moins y être suffisamment définies pour que l'annexe ne constitue pas un cadre normatif autonome et incontrôlé. Nous tenons à préciser que cette remarque ne préjuge pas des problèmes de fond que présente l'arbre de décision lui-même, qui font l'objet d'une prise de position distincte de Polyquity.

Demande : Préciser dans la LEX les critères objectifs déterminant quels types d'événements impliquent quelles consultations, et rendre cette liste exhaustive ou au moins illustrative avec une clause résiduelle claire. Encadrer dans la LEX les principes directeurs auxquels l'Annexe 1 doit se conformer.

Art. 4 al. 2 — Le quota : une notion juridiquement vide

L'alinéa 2 permet à MEV « de mettre en œuvre un quota afin d'éviter une surcharge d'événements importants ». Aucun élément n'est défini : ni ce qu'est un « événement important », ni comment le quota est fixé, ni selon quels critères il s'applique à un événement plutôt qu'à un autre, ni comment la notion de « cohérence » mentionnée dans le même alinéa est appréciée. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire absolu, sans base légale suffisamment précise pour satisfaire au principe de légalité garanti par le droit suisse.

Demande : Supprimer cette disposition ou la reformuler en définissant précisément : la notion d'événement important, les critères de déclenchement du quota, la méthode de calcul et les modalités d'information des associations concernées.

Art. 4 al. 4 — La « réputation de l'EPFL » comme motif de refus

L'alinéa 4 donne à MEV compétence pour assurer que les événements respectent la « réputation de l'EPFL ». Cela signifie concrètement que les associations étudiantes seraient tenues de servir les intérêts d'image d'une institution, ce qui n'est ni leur rôle ni leur mission. Une association indépendante peut légitimement porter un regard critique sur l'institution qui l'héberge — c'est d'ailleurs une condition du débat démocratique en milieu académique. Des associations comme Unipoly avec le Canard Huppé, ou Polyquity, qui a dénoncé des gestions problématiques de cas de VSS, ont une valeur en tant que voix indépendantes. Leur existence ne saurait être conditionnée à ce qu'elles ménagent la réputation de l'EPFL. C'est justement ces critiques portées à l'institution qui ont notamment permis la création du Trust and Support Network.

De plus, la « réputation » est une notion floue, non définie, et donc susceptible d'applications extensives. Elle figure également à l'art. 3 al. 3 et à l'art. 28 al. 3 dans des formulations similaires, ce qui témoigne d'une tendance générale à ériger un intérêt institutionnel vague en motif de restriction des libertés des associations.

Demande : Supprimer la référence à la « réputation de l'EPFL » comme critère de refus ou de condition d'un événement, ou à tout le moins la remplacer par une référence explicite à des obligations légales concrètes (ordre public, droit pénal, etc.).

II. Procédure de recours insuffisante

Art. 3 al. 2 — Une procédure centralisée et déséquilibrée

En cas de désaccord persistant après échange oral, la LEX prévoit que le/la Responsable des Affaires de la Direction consulte la Présidente de l'EPFL ainsi que le/la Vice-président·x·e concerné·x·e, et rende une décision finale dans les dix jours ouvrables. Ce mécanisme confie la décision finale à l'institution elle-même, sans participation des représentant·x·es étudiant·x·es. Le GT avait pourtant proposé une commission mixte, ce qui garantissait une représentation paritaire et une légitimité plus large. Cette proposition a été écartée sans justification satisfaisante.

Par ailleurs, les délais posent un problème pratique sérieux : si une association doit déposer une demande avec un préavis suffisant, engager un échange oral, formuler par écrit une demande de réévaluation dans les dix jours, puis attendre dix jours ouvrables supplémentaires pour la décision finale, l'organisation d'un événement dans un délai raisonnable devient extrêmement difficile, voire impossible dans certains cas.

Enfin, la LEX traite la procédure de recours pour les refus (art. 3 al. 2), mais le cas de l'annulation d'un événement déjà autorisé (prévu à l'art. 3 al. 3) n'est pas encadré par une procédure équivalente. Cette lacune est inacceptable : une association dont l'événement est annulé en dernière minute doit disposer des mêmes garanties procédurales.

Demandes :

- Rétablir une commission mixte EPFL/représentant·x·es étudiant·x·es pour statuer sur les recours.
- Garantir un délai de traitement global suffisamment prévisible pour ne pas compromettre l'organisation des événements.
- Étendre explicitement la procédure de recours au cas de l'annulation d'un événement autorisé.

III. Définitions floues aux conséquences liberticides

Art. 3 al. 3 — « Menace fondée envers des intérêts publics » : une notion trop large

L'alinéa 3 permet à MEV de refuser ou d'annuler un événement en cas de « menaces fondées envers des intérêts publics », au nombre desquels figure notamment « le bon fonctionnement ou la réputation de l'EPFL ». Cette formulation est à la fois trop large et trop vague. Elle donne à MEV un pouvoir d'appréciation considérable, peu encadré, sur des notions qui ne correspondent pas à des critères juridiques précis. Ce n'est pas le rôle des associations de préserver la réputation ou l'image de l'EPFL, et ce motif ne saurait légitimement fonder un refus d'événement.

Demande : Circonscrire les motifs fondés sur des « intérêts publics » aux seules atteintes à l'ordre public et à la sécurité des personnes, conformément aux principes de proportionnalité et de légalité du droit suisse.

Art. 3 al. 5 — « Nature polarisante » et « exclusion » : des notions sans assise juridique

Cet alinéa est particulièrement problématique à plusieurs titres.

D'abord, il définit comme susceptibles de « nuire à la cohésion » les événements qui, « de par leur nature polarisante, provoqueraient l'exclusion de certains membres ». Le terme « polarisant » n'a aucune définition légale. Il est issu du vocabulaire de Mediacom et son périmètre est entièrement laissé à l'appréciation de MEV. Un événement critique des politiques de l'EPFL est-il « polarisant » ? Un débat sur le conflit au Moyen-Orient ? Une conférence sur les droits des personnes trans ? Cette imprécision est dangereuse.

Ensuite, le terme « exclusion » ne correspond à aucune notion juridique standard en droit suisse. La notion adéquate serait celle de « discrimination », qui est encadrée juridiquement et dont les contours sont définis. L'utilisation du terme « exclusion » à la place de « discrimination » crée un motif de refus potentiellement beaucoup plus extensif, applicable à tout événement dont quelqu'un·x·e pourrait se sentir mal à l'aise.

L'association Polyquity s'inquiète particulièrement du langage de cet article quant à l'organisation d'événements en mixité choisie. Il s'agit pour nous d'un type d'événement fondamental, qui permet des dialogues constructifs hors des dynamiques d'oppression genrées classiques, surtout dans le milieu majoritairement masculin de l'EPFL. La formulation proposée semble exclure l'organisation de telles rencontres, ce qui nuirait à notre activité.

Par ailleurs, il y a une incohérence interne entre la définition donnée à l'alinéa 5 (nuire à la cohésion via l'exclusion) et la notion de « cohésion » elle-même, qui n'est pas définie non plus. Ces deux concepts s'appuient mutuellement sans jamais être ancrés dans quelque chose de précis.

Finalement, l'alinéa 5 renvoie à l'Annexe 1 pour les conditions s'appliquant à ces événements, mais l'Annexe 1 s'applique en réalité à tous les événements (art. 3 al. 1). Il y a donc une contradiction entre les deux alinéas : l'un dit que l'annexe s'applique à tous les événements, l'autre qu'elle s'applique en particulier aux événements susceptibles de nuire à la cohésion. Cette incohérence doit être résolue.

Demandes :

- Définir précisément la notion d'événement « polarisant », ou la supprimer au profit de critères juridiques existants.
- Remplacer « exclusion » par « discrimination », avec référence explicite aux bases légales pertinentes (notamment l'art. 261 bis CP et les conventions internationales ratifiées par la Suisse).
- Mettre en cohérence les alinéas 1 et 5 concernant le champ d'application de l'Annexe 1.

IV. Responsabilité et sanctions

Art. 14 al. 2 — Responsabilité exclusive de l'entité organisatrice

L'alinéa 2 établit que l'organisatrice ou l'organisateur est « entièrement responsable de l'événement, et de tous dommages causés dans le lieu et les alentours de l'événement ». Cette formulation fait peser l'intégralité des responsabilités sur l'organisation, y compris pour des actes ou dommages causés par des participant·x·es de manière imprévisible. Or, la responsabilité personnelle des auteur·x·ices de dommages ne saurait être effacée par la seule existence d'un organisateur·x·ice. Une telle disposition est contraire aux principes généraux de droit civil suisse (art. 41 CO notamment).

Demande : Reformuler cet alinéa pour préciser que l'organisatrice ou l'organisateur assume une responsabilité d'organisation raisonnable, sans exclure la responsabilité personnelle des auteur·x·ices directs de dommages.

Art. 29 al. 2 — L'annulation sans cadre procédural

Comme mentionné au point II, la possibilité d'annuler un événement prévu à l'art. 29 al. 2 n'est pas assortie d'une procédure de recours clairement définie. Cela laisse les associations sans recours formalisé face à une décision d'annulation, même tardive.

Demande : Préciser explicitement la procédure applicable en cas d'annulation, par renvoi à l'art. 3 al. 2 ou par création d'une disposition dédiée.

V. Dispositions spécifiques posant problème

Art. 11 al. 3 — Incohérence sur les délais de dépôt

L'alinéa 3 renvoie au site web de MEV pour les délais de dépôt en fonction de la nature et de l'ampleur de l'événement. Or, l'Annexe 1 mentionne un délai uniforme de 10 jours ouvrables pour tous les événements, sans distinction. Ces deux sources sont contradictoires, et cette incohérence crée une insécurité juridique pour les organisateur·x·ices qui ne peuvent pas déterminer avec certitude quel délai s'applique à leur situation.

Demande : Intégrer les délais directement dans la LEX ou dans un article de renvoi clairement hiérarchisé, et assurer la cohérence entre la LEX, les communications officielles de MEV et l'Annexe 1.

Art. 12 al. 2 — Tarification opaque pour les événements payants

Lorsqu'un événement organisé par une association ou un membre de l'EPFL est payant, un « tarif EPFL » est appliqué pour la mise à disposition des infrastructures. Ce tarif n'est pas défini dans la LEX, mais renvoyé à une décision de MEV en accord avec les Vice-présidences. Les associations ne peuvent donc pas anticiper le coût de leurs événements, ce qui nuit à leur capacité de planification et pourrait décourager l'organisation d'événements avec participation symbolique.

Plus fondamentalement, l'application d'un tarif aux événements payants organisés par des associations étudiantes pose un problème de principe. Les associations ne disposent généralement que de ressources limitées, et toute charge financière supplémentaire prélevée par l'institution sur leurs activités fragilise leur capacité d'action. Les événements avec participation financière modeste — qui permettent précisément de couvrir des frais d'organisation sans générer de bénéfices — seraient les premiers touchés. Cette disposition risque ainsi de pénaliser les associations les moins dotées et de creuser les inégalités entre structures associatives.

Demandes : Supprimer le tarif prévu à l'alinéa 2 pour les associations estudiantines reconnues, indépendamment du caractère payant ou non de l'événement, conformément à l'esprit de soutien à la vie associative affirmé à l'art. 1 al. 2. À titre subsidiaire, si un tarif devait être maintenu, intégrer dans la LEX ou dans un document annexe public et opposable le barème du « tarif EPFL » et les critères selon lesquels il est calculé, afin de garantir une prévisibilité minimale.

Art. 24 al. 2a et al. 3 — Communication et affichage

L'alinéa 2a soumet les campagnes d'affichage à l'autorisation de MEV. Cette disposition mériterait d'être assortie d'un délai de traitement garanti, similaire à celui prévu pour les événements à l'art. 11 al. 5. L'alinéa 3 traite de la signalétique : cette disposition relève davantage du Règlement d'utilisation des locaux (LEX 7.1.4) que d'un règlement sur les événements, et sa présence ici nuit à la lisibilité de l'ensemble.

Demande : Assortir l'art. 24 al. 2a d'un délai de réponse garanti. Envisager le déplacement de l'art. 24 al. 3 vers la LEX 7.1.4.

Art. 26 — Projection de films

Cet article soumet toute projection de film à l'autorisation de MEV et à l'accord préalable du distributeur. Or, un nombre croissant de films sont dans le domaine public et ne sont soumis à aucun droit de diffusion. Appliquer cette procédure à des œuvres libres de droits est disproportionné.

Par ailleurs, la formulation actuelle de l'article ne définit pas ce qu'il entend par « accord du distributeur », ni à quelle législation il se réfère. Il conviendrait que la LEX renvoie explicitement à la Loi fédérale sur le droit d'auteur (LDA) qui définit les conditions d'entrée dans le domaine public, afin que les organisateur·x·ices puissent déterminer avec certitude quelles œuvres sont concernées par l'obligation d'accord préalable.

Demande : Prévoir explicitement une exception pour les œuvres du domaine public au sens des art. 29 al. 2 et 30 LDA (RS 231.1), ou au minima clarifier que l'obligation d'accord du distributeur ne s'applique qu'aux œuvres protégées. La LEX devrait par ailleurs référencer explicitement les dispositions légales applicables plutôt que de recourir à des formulations vagues, afin que les intentions de l'EPFL soient claires et opposables.

Art. 28 al. 3 — Interdiction d'un groupe de musique pour « non-conformité aux valeurs de l'EPFL »

Cet article confère à MEV le pouvoir d'interdire un groupe de musique si celui-ci est jugé non-conforme aux « valeurs de l'EPFL » ou susceptible de nuire à son image et à sa réputation. Polyquity demande la suppression pure et simple de cet article.

D'abord, il est redondant : les articles précédents de la LEX 8.3.1 permettent déjà à MEV de refuser un événement dont le contenu serait problématique. Si un groupe invité dans le cadre d'un événement posait un problème au regard de l'ordre public ou des dispositions légales applicables, ces articles suffisent à fonder un refus. Un article supplémentaire ciblant spécifiquement les groupes de musique n'apporte aucune valeur juridique et crée au contraire un régime d'exception injustifié pour la musique.

Ensuite, et surtout, c'est l'esprit même de cet article qui est problématique. Il ouvre la possibilité à MEV de constituer, dans les faits, une liste noire d'artistes jugés indésirables sur le campus — y compris lorsque ceux-ci n'enfreignent aucune disposition légale — sur la base de « valeurs » non définies ou d'appréciations subjectives sur l'image de l'EPFL. Cela représente une atteinte disproportionnée à la liberté artistique et d'expression protégée par les art. 16 et art. 21 de la Constitution fédérale, et place les associations organisatrices dans une situation d'insécurité totale quant aux artistes qu'elles peuvent inviter.

Nous invitons par ailleurs l'EPFL à préciser publiquement quels types de groupes ou d'artistes auraient motivé l'introduction de cet article, afin que les associations puissent comprendre l'intention réelle de cette disposition.

Demande : Supprimer intégralement l'art. 28 al. 3.

VI. Liberté d'expression et droits fondamentaux

Plusieurs dispositions de la LEX 8.3.1, lues conjointement, créent un dispositif de contrôle préalable des événements qui, bien que formellement fondé sur des impératifs légitimes, risque dans son application de porter atteinte à des droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale et le droit international.

L'art. 16 Cst. garantit la liberté d'opinion et d'information. L'art. 16 al. 2 dispose que « toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion ». Toute restriction à cette liberté doit reposer sur une base légale claire, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 Cst.). Or, des notions comme « réputation de l'EPFL », « nature polarisante » ou « valeurs de l'EPFL » (non définies) ne constituent pas une base légale suffisamment précise pour fonder des restrictions à la liberté d'expression.

Nous rappelons par ailleurs que lors de la réunion d'information du 23 mai 2026, la conseillère juridique de l'EPFL a elle-même affirmé que la liberté d'expression pouvait être limitée dans les locaux d'une institution publique à condition que cela repose sur une base légale et soit proportionnée. Nous prenons acte de cette déclaration et exigeons que la LEX y soit conforme : les bases légales invoquées doivent être précises, les restrictions proportionnées, et les intérêts publics invoqués ne sauraient se réduire aux intérêts commerciaux ou d'image de l'EPFL.

Demande générale : Procéder à une révision de l'ensemble de la LEX 8.3.1 à l'aune des exigences constitutionnelles de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité, en supprimant ou en précisant toutes les notions insuffisamment définies servant de fondement à des restrictions.

Conclusion

Polyquity soutient le principe d'un cadre clair et transparent pour l'organisation d'événements sur le campus. Un tel cadre est dans l'intérêt de toutes : il protège les associations, les participant·x·es et l'institution. Mais un cadre clair n'est pas synonyme d'un cadre contraignant à l'excès. La LEX 8.3.1, dans sa version actuelle, concentre des pouvoirs discrétionnaires importants dans les mains de MEV, sans définitions suffisantes, sans mécanismes de recours paritaires et sans ancrage suffisant dans les garanties constitutionnelles et légales.

Nous demandons à l'EPFL de retravailler cette LEX en associant réellement les associations à ce processus — non pas dans des groupes de travail dont les conclusions sont ensuite ignorées, mais dans une co-construction dont les résultats sont effectivement pris en compte et dont les arbitrages sont expliqués et motivés.

Polyquity, association de féminisme intersectionnel reconnue par l'EPFL. Ecublens, mai 2026.



Pour un féminisme
intersectionnel
et inclusif